



RESOLUCIÓN RECTORAL 51414

27 de junio de 2024

Por la cual se resuelve un recurso de reposición interpuesto por la señora MILDRED MARTÍNEZ MILLÁN en contra de la Resolución Rectoral 50663 del 23 de octubre de 2023

EL VICERRECTOR GENERAL EN FUNCIONES DE RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, en uso de sus facultades estatutarias y reglamentarias, en especial las otorgadas por los artículos 46 y 47, y literal h del artículo 42 del Acuerdo Superior 01 de 1994 - Estatuto General y el artículo 15 de la Resolución Rectoral 43568 del 16 de noviembre de 2017 y

CONSIDERANDO QUE

1. Mediante la Resolución Rectoral 50663 del 23 de octubre de 2023, se declaró el incumplimiento por parte de la señora MILDRED MARTÍNEZ MILLÁN identificada con la cédula de ciudadanía Nro. 29.125.887, del compromiso adquirido como beneficiaria de la exención de derechos de matrícula en el programa de Especialización en Cirugía Plástica, Maxilofacial y de la Mano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, por no haber culminado dichos estudios, ni haber obtenido el título respectivo, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo Superior 326 del 31 de octubre de 2006 y la Resolución Rectoral 23652 del 29 de enero de 2007, que le eran aplicables en ese momento.
2. En consecuencia de lo anterior, se ordenó a la señora MILDRED MARTÍNEZ MILLÁN, efectuar la devolución a favor de la Universidad de Antioquia, del ochenta por ciento (80%) del valor de los derechos de matrícula de los semestres cursados en los períodos académicos 2009-2, 2010-1, 2010-2, 2011-1, 2011-2, 2012-1 y 2012-2, en el programa de Especialización en Cirugía Plástica, Maxilofacial y de la Mano de la Universidad de Antioquia debidamente indexado, el cual asciende a la suma de cuarenta y tres millones setecientos treinta y cuatro mil setecientos un peso (\$43.734.701).
3. El día 05 de diciembre de 2023, se envió la citación para la notificación personal de la Resolución Rectoral 50663 del 23 de octubre de 2023 a través de los correos electrónicos dramildredcxplastica@gmail.com y humara50@yahoo.es a la señora MILDRED MARTÍNEZ MILLÁN.



4. Mediante correo electrónico del 07 de diciembre de 2023, la señora MILDRED MARTÍNEZ MILLÁN aceptó de manera expresa ser notificada vía correo electrónico.

5. El 13 de diciembre de 2023 le fue notificada de manera electrónica la Resolución Rectoral 50663 del 23 de octubre de 2023 a la señora MILDRED MARTÍNEZ MILLÁN.

6. El día 28 de diciembre 2023, dentro del término legal, la señora MILDRED MARTÍNEZ MILLÁN mediante comunicación electrónica enviada al correo electrónico actosadministrativos@udea.edu.co interpuso el recurso de reposición y en subsidio apelación, en el que solicita la revocatoria de la Resolución Rectoral 50663 del 23 de octubre de 2023, alegando falta de motivación; acoso profesoral y bullying; prescripción; y daños causados a nivel personal y de familia. Para lo cual indica lo siguiente: i) En el Acuerdo Superior 326 de 2006 y en la Resolución Rectoral 23652 de 2007 no se prescribe la obligación de culminar los estudios de posgrado en la Universidad de Antioquia, conllevando al cobro cuando se incumple dicha condición; ii) Está probada la culminación y la obtención del título ESPECIALISTA EN CIRUGÍA PLÁSTICA ESTETICA MAXILOFACIAL Y DE LA MANO en la Universidad del Valle, universidad pública como lo es la Universidad de Antioquia, considerándose que el título obtenido cumple con todos los requisitos de Ley en todo el territorio nacional; iii) Se desconoce las situaciones en el acoso o bullying por parte de algunos profesores de la Universidad de Antioquia; iv) existió fuerza mayor que impidió continuar con los estudios de posgrado, por la forma como se estaban realizando la concertación de calificaciones, enfocadas a la baja del sistema por notas menores de 3.5, por ello la transferencia a otra universidad; v) El ICETEX aprobó la condonación del crédito al posgrado independientemente de la transferencia y de la Universidad en la que se tituló; vi) Se realiza un cobro que no cumple con los requisitos legales y administrativos por haber pasado más de 10 años debe estar PRESCRITO EL COBRO COACTIVO de estos valores un cobro que no cumple con los requisitos de ley.

7. De conformidad con lo prescrito por los artículos 76 y 77 de la Ley 1437 de 2011, se observa que el recurso de reposición cumple con los presupuestos exigidos por la norma enunciada, por cuanto fue presentado dentro del término estipulado en la Ley, teniendo en cuenta que se notificó el 13 de diciembre de 2023, a través de los correos electrónicos autorizados: dramildredcxplastica@gmail.com, dramildredcxplasticaconsulta@gmail.com y humara50@yahoo.es, así mismo, fue presentado directamente por la interesada, sustentando los motivos de inconformidad y señalando la dirección electrónica para la notificación respectiva. No ocurre lo mismo frente al pretendido recurso de apelación



solicitado por la señora Martínez Millán, toda vez que de conformidad con el artículo 66 del Estatuto General Universitario: (...) *Contra los actos administrativos particulares de los Consejos Superior y Académico, y del Rector, sólo procede el recurso de reposición y con éste se agota la vía gubernativa*, por el que el recurso de apelación interpuesto es improcedente.

8. Para resolver el recurso de reposición interpuesto por la señora MILDRED MARTÍNEZ MILLÁN, se analizará i) El supuesto caso de bullying sufrido por la señora Martínez Millán en relación con el incumplimiento de la obtención del título y la configuración de fuerza mayor ii) El cobro coactivo y su prescripción; y iii) El Acuerdo Superior 326 del 31 de octubre de 2006 y la Resolución Rectoral 23652 del 29 de enero de 2007, para establecer la fuente de la obligación que nace para los beneficiados con las exenciones de los derechos de matrícula en los programas de posgrado:

8.1. Respecto a la configuración de la fuerza mayor por la supuesta situación de bullying o acoso en el programa de posgrado, alegada por la recurrente en igual sentido que en las respuestas dadas por ella y que fueron analizadas en la Resolución Rectoral 50663 del 23 de octubre de 2023, se advierte, luego de revisar la documentación aportada tanto en el trámite de incumplimiento de la señora MILDRED MARTÍNEZ MILLÁN, como en los anexos al recurso de reposición, que no se probaron ni se acreditaron evidencias de situaciones de acoso estudiantil, esto es, y no existen reportes o antecedentes de quejas tendientes al inicio y desarrollo de una investigación por tal sentido. Con los documentos entregados y recolectados no se le alejan de la duda, los elementos fundamentales y necesarios para constituir y configurar la fuerza mayor o caso fortuito, que, para el caso en estudio, podría haber sido el acoso en el programa de posgrado, Especialización en Cirugía Plástica, Maxilofacial y de la Mano, alegado, y por tanto esto no fue probado por la señora MILDRED MARTÍNEZ MILLÁN.

Sobre los errores en la metodología de calificación dentro del posgrado, estos fueron solucionados y corregidos dentro del trámite administrativo descrito por la recurrente y dentro de este no hay evidencia de haberse configurado acoso estudiantil o bullying.

Se manifestó en el recurso de reposición que en la Resolución Rectoral 50663 del 23 de octubre de 2023 no se consideró la acción de tutela interpuesta en contra de la Universidad, relacionada con el error en la metodología de calificación dentro del programa de posgrado, cuando en el recurso se indica precisamente que en los fallos de la acción de



tutela, tanto de primera como de segunda instancia, no hubo una condena para la Institución, por cuanto el cambio de nota se produjo luego de surtirse el trámite administrativo correspondiente, y por tanto, el juez de tutela no evidenció una violación a los derechos fundamentales de la accionante, como tampoco que se haya establecido de manera cierta y alejado de la duda, una situación de acoso o bullying por parte de los docentes del programa de posgrado que la señora Martínez Millán adelantaba en la Universidad de Antioquia, con el reconocimiento de exenciones en los derechos de matrícula.

En los soportes remitidos, con el recurso de reposición, hay un certificado del tratamiento psiquiátrico prescrito a la señora Martínez Millán, en él se describe un diagnóstico de ansiedad causado por factores relacionados con el proceso académico, pero no se refiere en dicho documento, que extrae aspectos de su historia clínica, padecimiento de hechos de acoso como causa o fuente de la patología diagnosticada o una incapacidad para continuar en el programa de posgrado de la Universidad de Antioquia.

8.2. Analizando los argumentos del recurso de reposición respecto de la prescripción del cobro coactivo alegado por la señora Martínez Millán, hay que aclarar que, el acto administrativo, Resolución Rectoral 50663 del 23 de octubre de 2023, declaró un incumplimiento de compromiso asumido por la beneficiaria de exenciones en derechos de matrícula del programa de posgrado; y, por tanto, su decisión no puede entenderse como la declaratoria de una obligación fiscal que fundamente un cobro coactivo.

8.3. El Artículo 3° del Acuerdo Superior No. 326 de 2006, establece como compromiso de los beneficiarios de las exenciones de los derechos de la matrícula en los programas de posgrado, el culminar los estudios y obtener el título respectivo, y que en los casos que esto no se cumpla se configurara el incumplimiento:

*Artículo 3. **Los estudiantes beneficiarios de la exención**, con excepción del mejor graduado de cada programa de pregrado, **adquieren el compromiso de culminar los estudios de posgrados, y de obtener el título respectivo.** En el evento de incumplimiento de esta obligación, salvo en el caso de fuerza mayor o caso fortuito, el estudiante tendrá que hacer la devolución de un ochenta por ciento (80%) del valor de los derechos de matrícula. (Subrayado y Resalto por fuera del texto original)*

Respecto de la reglamentación del acuerdo, la Resolución Rectoral No. 23652 del 29 de enero de 2007, vigente para el momento de los hechos que se analizan, en artículo 5°



determina en cuales casos se configura el incumplimiento del compromiso asumido por el estudiante:

ARTÍCULO 5: Se entenderá que existe incumplimiento por parte de los beneficiarios de una exención, de la obligación de culminar los estudios de posgrado, y de obtener el título respectivo, cuando haya transcurrido el tiempo de duración del programa, incluidas las prórrogas. (Subrayado y Resalto por fuera del texto original)

De las normas transcritas es claro que, como beneficiaria de la exención de los derechos de matrícula, nace de manera correlativa una obligación que debe ser pagada por parte de la señora Martínez Millán. Respecto del pago de las obligaciones, el Código Civil Colombiano establece:

ARTICULO 1627. <PAGO CEÑIDO A LA OBLIGACION>. El pago se hará bajo todos respetos en conformidad al tenor de la obligación; sin perjuicio de lo que en los casos especiales dispongan las leyes.

El acreedor no podrá ser obligado a recibir otra cosa que lo que se le deba, ni aún a pretexto de ser de igual o mayor valor la ofrecida. (Subrayada y Resalto por fuera del texto original)

En relación con el inciso segundo del artículo inmediatamente citado, se puede interpretar en igual sentido para la situación del deudor, es decir, este deberá cumplir sólo con lo determinado en la obligación. Así las cosas, al ser el Acuerdo Superior No. 326 de 2006 y la Resolución Rectoral No. 23652 de 2007, fuente de la obligación, y que en estos se precisa en que consiste el deber, el cumplimiento o no del compromiso se analizará bajo el tenor de lo allí citado.

Así las cosas, dentro de los documentos entregados por la señora MILDRED MARTÍNEZ MILLÁN, en ejercicio de su derecho de defensa, aporta copia del acta de grado No. 905 del 2 de mayo de 2015 y diploma obtenido en la Universidad del Valle, en el que se le confiere el título de ESPECIALISTA EN CIRUGÍA PLÁSTICA, ESTÉTICA, MAXILOFACIAL Y DE LA MANO.

Ahora respecto del paso de la señora Martínez Millán a la Universidad del Valle, dentro del trámite adelantado por el posible incumplimiento del compromiso prescrito en el Acuerdo Superior 326 de 2006, se encuentran soportes que dejan ver que la entonces estudiante dio a conocer el trámite de transferencia pretendido al Consejo de Facultad de

Universidad de Antioquia | NIT 890980040-8

Recepción de correspondencia: Calle 70 No. 52 - 21 | Apartado Aéreo 1226 | Dirección: Calle 67 No. 53 - 108

Conmutador: [57+4] 219 8332 | Línea gratuita de atención al ciudadano: 018000 416384

Dirección web: www.udea.edu.co | Correo electrónico: atencionciudadano@udea.edu.co

Antioquia - Colombia



la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, así se visualiza en el Acta No. 437 del 12 de diciembre de 2012. Así mismo, revisando el certificado de notas aprobadas en la Universidad del Valle, aportada por la señora Mildred Martínez Millán, se puede leer el listado de 18 “*Materias cursadas y aceptadas mediante equivalencia*”, es con lo anterior que se materializa el argumento dado por la entonces estudiante al Consejo antes nombrado.

9. De las normas transcritas y de los antecedentes revisados, analizados y evaluados, es dable concluir, que la señora MILDRED MARTÍNEZ MILLÁN, cumplió con el compromiso prescrito en el artículo 3 del Acuerdo Superior No. 326 de 2006, dentro del plazo señalado en el artículo 5° de la Resolución Rectoral No. 23652 de 2007, por cuanto el 2 de mayo de 2015, obtuvo el título dentro de la Especialización en Cirugía Plástica, Estética, Maxilofacial y de la Mano en la Universidad del Valle, que es similar en nombre y nivel al programa para el cual se le concedió la exención de los derechos de matrícula en la Universidad de Antioquia, Especialización en Cirugía Plástica, Maxilofacial y de la Mano que cuenta con Registro Calificado No. 120356170957600111400 SNIES del Ministerio de Educación Nacional; adicionalmente, el proceso de transferencia hacia la Universidad del Valle fue conocido por el Consejo de Facultad de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. Así las cosas, es procedente reponer la decisión adoptada mediante Resolución Rectoral 50663 del 23 de octubre de 2023 por cuanto se acreditó la obtención del título y si bien no terminó el programa en la Universidad de Antioquia, si lo hizo en una Universidad que cuenta con registro calificado para el programa, y para el cual le fueron reconocidos los cursos aprobados en la Universidad de Antioquia en el programa para el cual recibió la exención.

En consideración a lo anterior,

RESUELVE

ARTÍCULO 1. REPONER en todas sus partes la Resolución Rectoral 50663 del 23 de octubre de 2023, mediante la cual se declaró el incumplimiento por parte de la señora MILDRED MARTÍNEZ MILLÁN identificada con la cédula de ciudadanía Nro. 29.125.887, del compromiso adquirido como beneficiaria de la exención de derechos de matrícula en el programa de Especialización en Cirugía Plástica, Maxilofacial y de la Mano de la Universidad de Antioquia, por no haber culminado dichos estudios, ni haber obtenido el título respectivo, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto.

Universidad de Antioquia | NIT 890980040-8

Recepción de correspondencia: Calle 70 No. 52 - 21 | Apartado Aéreo 1226 | Dirección: Calle 67 No. 53 - 108

Conmutador: [57+4] 219 8332 | Línea gratuita de atención al ciudadano: 018000 416384

Dirección web: www.udea.edu.co | Correo electrónico: atencionciudadano@udea.edu.co

Antioquia - Colombia



ARTÍCULO 2. No continuar con el trámite de incumplimiento que se adelanta en contra de la señora MILDRED MARTÍNEZ MILLÁN, identificada con la cédula de ciudadanía Nro.29.125.887, en razón del compromiso adquirido como beneficiaria de la exención en los derechos de matrícula en el programa de Especialización en Cirugía Plástica, Maxilofacial y de la Mano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, por haber culminado los estudios y obtenido el título de posgrado, Especialización en Cirugía Plástica, Estética, Maxilofacial y de la Mano en la Universidad del Valle, conforme a lo expuesto en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO 3. NEGAR por improcedente el recurso de apelación solicitado por la señora MILDRED MARTÍNEZ MILLÁN, por lo expuesto en la parte motiva del presente acto.

ARTÍCULO 4. Notificar la presente Resolución a la señora MILDRED MARTÍNEZ MILLÁN identificada con la cédula de ciudadanía Nro. 29.125.887 en calidad de deudora, de conformidad a lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO 5. Contra la presente resolución no procede recurso alguno de conformidad con lo dispuesto en el artículo 66 del Estatuto General Universitario, Acuerdo Superior 01 de 1994.

ELMER DE JESÚS GAVIRIA RIVERA
Vicerrector General en funciones de Rector

JOSÉ IGNACIO CALDERÓN DÍAZ
Asistente de la Secretaría General en
funciones de Secretario General

Fecha de creación:	2024-06-27 (hora estándar de Colombia)
Por:	Secretaria General (actosadministrativos@udea.edu.co)
Estado:	Firmado
ID de transacción:	CBJCHBCAABAAh9dXtC0eWS97sP43SIZN3HIRCjnGADZI

Historial de “RR 51414”

-  Secretaria General (actosadministrativos@udea.edu.co) ha creado el documento.
2024-06-27 - 9:59:04 CDT- Dirección IP: 200.24.16.164.
-  Esperando la firma de JOSE IGNACIO CALDERON DIAZ (ignacio.calderon@udea.edu.co).
2024-06-27 - 9:59:37 CDT
-  JOSE IGNACIO CALDERON DIAZ (ignacio.calderon@udea.edu.co) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2024-06-27 - 10:38:04 CDT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 200.24.16.166.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a elmer.gaviria@udea.edu.co para su firma.
2024-06-27 - 10:38:06 CDT
-  elmer.gaviria@udea.edu.co ha visualizado el correo electrónico.
2024-06-27 - 12:32:21 CDT- Dirección IP: 74.125.210.166.
-  El firmante elmer.gaviria@udea.edu.co firmó con el nombre de Elmer Gaviria Rivera
2024-06-27 - 12:33:12 CDT- Dirección IP: 190.250.155.48.
-  Elmer Gaviria Rivera (elmer.gaviria@udea.edu.co) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2024-06-27 - 12:33:14 CDT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 190.250.155.48.
-  Documento completado.
2024-06-27 - 12:33:14 CDT